

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2810/2533	นายเหรียญ สันติวงษ์ กับพวก	โจทก์
	นายหมุด เกตุแก้ว	จำเลย
	นายหมุด เกตุแก้ว จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยไม่เป็นสาระ
แก่คดี จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยได้ที่ดินที่พิพาท
โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลหักล้างพยาน
เอกสารและฟังข้อเท็จจริงตามคำพยานโจทก์และพยานจำเลยด้วยเหตุผลที่ขัดกัน
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยกับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปให้
พ้นจากที่ดินพิพาทในเขตโฉนดเลขที่ 2253 ตำบลสามบัณฑิตอำเภอดุสิต(อุไทย
ใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า)ของโจทก์

จำเลยฎีกาลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับในวันเดียวกันนั้น
(อันดับ 160)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกิน
กำหนด 10 วัน ให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 163)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยเมื่อวันที่1 ตุลาคม 2533 จำเลย ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ซึ่งเกิน 10 วันตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย คำคำร้องให้เป็นพับ

พิจาระห์แล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยเมื่อวันที่1 ตุลาคม 2533 จำเลย ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ซึ่งเกิน 10 วันตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย คำคำร้องให้เป็นพับ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-บุญสิน ตุลาคม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ